

PERJANJIAN PEMBIAYAAN

ANTARA

PT MARKPLUS INDONESIA

DAN

**SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS
ENMARK BATCH 2 NON REGULER
TAHUN AJARAN 2023/2024**

Nomor: 01A/IT1.09/KS/2023

Nomor: 0222/MI/XI/2023

Pada hari ini Senin, tanggal empat bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga (04-09-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Jacob Silas Mussry**, selaku Direktur, berdasarkan Akta Notaris No: 05 tanggal 17 Maret 2021, berdasarkan hal tersebut sah berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT MarkPlus Indonesia, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, beralamat di EightyEight@Kasablanka Lantai 8, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. Ir. Ignatius Pulung Nurprasetio, M.SME.**, selaku Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 1334/IT1.A/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Dekan, Pelaksana Tugas Wakil Dekan Bidang Akademik, Pelaksana Tugas Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, berdasarkan hal tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, beralamat kantor di Jalan Tamansari Nomor 64, Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

RAHASIA

Perjanjian Pembiayaan PT MarkPlus Indonesia – SBM ITB

Hal. 1/9

Pihak I	Pihak II
	

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan pelopor dan lembaga pelatihan profesional terkemuka di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan program Magister Administrasi Bisnis bagi perseorangan yang dinaungi oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Sekolah bagian dari Institut Teknologi Bandung, suatu Perguruan Tinggi Negeri badan Hukum yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Administrasi Bisnis, selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **JENIS KERJA SAMA**

PARA PIHAK melakukan kerja sama dalam menyelenggarakan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Administrasi Bisnis ENMARK Batch 2 Kelas Weekdays mulai Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 bagi sejumlah 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik.

Pasal 2 **DASAR PELAKSANAAN**

Perjanjian Pembiayaan ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian antara Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung dengan PT MarkPlus Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Administrasi Bisnis ENMARK Non Reguler Tahun Ajaran 2023/2024 Nomor: 0145/MI/VII/2023 dan Nomor: 536/IT1.B04/KS.00/2023.

Pasal 3 **TEMPAT DAN JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini dilaksanakan di PT MarkPlus Indonesia, EightyEight@Kasablanka Lantai 8, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870 atau tempat lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini yaitu selama maksimum 18 bulan atau 3 (tiga) semester panjang dan 1 (satu) semester pendek terhitung mulai dari semester genap Tahun Akademik 2023/2024 (semester kedua) sampai dengan selesainya semester genap Tahun Akademik 2024/2025 (semester kedua).

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sebesar **Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)** untuk 18 (delapan belas bulan) bulan pelaksanaan Program Magister, dengan total nilai pembayaran untuk 28 (dua puluh delapan) orang **Peserta Didik** yaitu sebesar Rp. 3.360.000.000 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya disebut Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.

RAHASIA

Perjanjian Pembiayaan PT MarkPlus Indonesia – SBM ITB

Hal. 2/9

Pihak I	Pihak II
	

- (2) **PIHAK PERTAMA** akan memastikan seluruh **Peserta Didik** membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dengan rincian BPP sebagai berikut:

TAHAP PEMBAYARAN	Pembayaran
Semester 1 – 2023/2024	Rp35.000.000,-
Semester 2 – 2023/2024	Rp35.000.000,-
Semester Pendek – 2023/2024	Rp15.000.000,-
Semester 1 – 2024/2025	Rp35.000.000,-

- (3) **Peserta Didik** membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan periode pembayaran yang tercantum dalam laman akademik.itb.ac.id.
- (4) Pembayaran biaya-biaya kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan secara mandiri oleh setiap mahasiswa dengan cara transfer ke rekening *virtual account* pembayaran BPP mahasiswa yang ditampilkan dalam laman akademik.itb.ac.id.
- (5) Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh peserta didik **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum periode pembayaran yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (6) Biaya yang menjadi Hak **PIHAK PERTAMA** ditagihkan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per **Peserta Didik** melalui dokumen penagihan yang diterbitkan **PIHAK PERTAMA** dan dikirimkan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 5 Perjanjian ini.
- (7) Proses pembayaran atas Biaya yang menjadi Hak **PIHAK PERTAMA** akan menyesuaikan dengan waktu pemenuhan pembayaran BPP yang dilakukan oleh seluruh **Peserta Didik**.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Untuk keperluan pembayaran, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan kuitansi pembayaran yang ditandatangani diatas materai Rp10.000,00 rangkap 3 (tiga) yang selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan memproses untuk dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Semua pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan pajak yang berlaku akan dibayarkan melalui:
- Nama Bank : BCA Duta Merlin
Cabang Bank : Tanah Abang Karet Tengsin
Nama Rekening : MarkPlus Indonesia
Nomor Rekening : 308.300.8489
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin dana yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah yang bukan hasil dari suatu tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam peraturan/ketentuan yang berlaku.

RAHASIA

Perjanjian Pembiayaan PT MarkPlus Indonesia – SBM ITB

Hal. 3/9

Pihak I	Pihak II
	

- (4) **PIHAK KEDUA** melepaskan **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan hukum apapun apabila ternyata dana yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** terbukti merupakan uang hasil dari suatu tindak pidana *Money Laundering* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

Pasal 6 INFORMASI RAHASIA

- (1) Sehubungan dengan penyelenggaraan Perjanjian ini masing-masing **PARA PIHAK** akan berbagi dan akan saling mengizinkan untuk mengakses Informasi Rahasia berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (2) Informasi Rahasia adalah semua informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama dan semua informasi usaha dan teknis yang berkaitan dengan Pihak Pengungkap atau produknya, riset, rencana produksi, pengoperasian, proses, formula, penemuan, rahasia dagang, biaya produksi, harga, pemasok dan pelanggan dari Pihak Pengungkap atau identitas, perangkat lunak hasil pengembangan, laporan keuangan perseroan, rancangan, maksud, kesempatan pasar atau urusan-urusan bisnis yang telah atau mungkin diungkapkan oleh Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerima Informasi Rahasia, sehubungan atau berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama baik (i) secara tertulis atau dengan cara lain, dan (ii) melalui komunikasi lisan dengan wakil yang sah dari Pengungkap, pegawai, konsultan dan/atau agen dari Pihak Pengungkap.
- (3) Berkenaan dengan Informasi Rahasia dari Pihak Pengungkap maka Pihak Penerima Informasi Rahasia menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- a. Untuk tetap menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia, memperlakukan semua Informasi Rahasia paling tidak sama dengan harta dan Informasi Rahasia miliknya sendiri dan tidak memakai Informasi Rahasia untuk memperoleh manfaat bagi dirinya sendiri, afiliasi, atau pihak ketiga atau dengan cara lain yang tidak dikuasakan secara tertulis oleh Pengungkap;
 - b. Untuk tidak memberitahukan kepada pihak ketiga bahwa Pengungkap tertarik pada hal-hal yang menjadi pokok Perjanjian ini atau bahwa salah satu **Pihak** telah menghubungi **Pihak** lainnya;
 - c. Untuk membatasi pemberian suatu Informasi Rahasia dalam lingkungan organisasinya sendiri kepada karyawan-karyawannya yang memang perlu mengetahui Informasi Rahasia tersebut untuk keperluan penyelenggaraan Jasa dan pelaksanaan Pekerjaan dengan kewajiban-kewajiban untuk merahasiakan yang pada intinya serupa dengan kewajiban-kewajiban untuk merahasiakan yang tercantum dalam Perjanjian ini;
 - d. Untuk bertanggungjawab atas setiap pemakaian atau pemberian Informasi Rahasia oleh para karyawannya, agennya, atau wakilnya yang melanggar ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan melakukan tindakan-tindakan yang diharuskan oleh undang-undang yang berlaku untuk melaksanakan kewajiban ini;
 - e. Untuk mengembalikan kepada Pengungkap setelah penyelenggaraan Perjanjian ini selesai dan atau berakhirnya Perjanjian ini (mana yang lebih dahulu) semua bahan termasuk dalam Informasi rahasia berdasarkan permintaan dari Pengungkap, baik lisan maupun tulisan; dan
 - f. Untuk segera memberitahukan kepada Pengungkap bila Pihak Penerima Informasi Rahasia diminta atau diharuskan untuk memberikan suatu Informasi Rahasia kepada seorang pihak ketiga sehubungan dengan suatu penyidikan perdata atau pidana atau proses perkara hukum atau administratif sehingga Pengungkap atas pilihannya sendiri

RAHASIA

Hal. 4/9

Perjanjian Pembiayaan PT MarkPlus Indonesia – SBM ITB

Pihak I	Pihak II
	

dapat memohon dikeluarkannya putusan yang memberikan perlindungan sebagaimana mestinya.

- (4) Kewajiban-kewajiban seorang Pihak Penerima Informasi Rahasia untuk merahasiakan tidak berlaku terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. Yang telah lebih dahulu diketahui oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia sebagaimana ternyata dari catatan-catatan Pihak Penerima Informasi Rahasia sendiri atau bukti lainnya yang berkaitan sebelum diberikan oleh Pengungkap;
 - b. Yang secara sah diberikan kepada Pihak Penerima Informasi Rahasia oleh seorang pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik dan tidak terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan;
 - c. Yang pada saat diberikan telah diketahui oleh umum atau yang menjadi pengetahuan umum setelah diberikan dan tidak diakibatkan oleh pelanggaran Perjanjian ini Oleh Pihak penerima Informasi Rahasia; atau
 - d. Yang diberitahukan karena diharuskan oleh hukum atau oleh suatu pengadilan yang berwenang atau oleh suatu badan pembuat aturan yang resmi.

Pasal 7 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya dan bukan disebabkan karena kelalaian **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peperangan, huru-hara, pemogokan, epidemik, sabotase, kecelakaan dan tindakan pemerintah di bidang moneter yang secara langsung mengganggu pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.
- (2) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau seluruh Perjanjian oleh salah satu **Pihak**, bukan merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh keadaan kahar. **Pihak** yang mengalami keadaan kahar akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut;
- (3) Dalam hal keadaan kahar terjadi lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada salah satu **Pihak**.

Pasal 8 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

1. **Pihak** yang menandatangani Perjanjian ini telah memiliki seluruh kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar **PARA PIHAK** serta Perjanjian ini merupakan Perjanjian yang sah berlaku dan mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar dan atau bukan merupakan pelanggaran atas: (a) anggaran dasar masing-masing **Pihak** atau dokumen lainnya; (b) setiap perjanjian lainnya yang telah ditandatangani oleh masing-masing **Pihak**; (c) setiap hukum, peraturan, keputusan, surat edaran, instruksi atau kebijakan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum di Indonesia.

RAHASIA

Perjanjian Pembiayaan PT MarkPlus Indonesia – SBM ITB

Hal. 5/9

Pihak I	Pihak II
	

3. **PARA PIHAK** akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik, jujur dan memenuhi seluruh prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dan atau Etika Bisnis yang baik. Tidak ada satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan atau ketidakjelasan ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan digunakan oleh salah satu **Pihak** untuk melaksanakan ketentuan tersebut dengan tidak wajar.
4. **PARA PIHAK** dalam memberikan data dan atau melaksanakan Perjanjian ini tidak melanggar dan atau menggunakan hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut tidak tercapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang menggunakan peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI yang keputusannya mengikat **PARA PIHAK** sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung **PARA PIHAK** wajib tetap melaksanakan ketentuan Perjanjian ini yang tidak sedang dalam perselisihan.

Pasal 10 **ADENDUM**

- (1) Setiap perubahan, penambahan, pengurangan dan/atau hal-hal yang cukup diatur terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini hanya berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** apabila telah disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil sah masing-masing **Pihak** dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mewajibkan salah satu **Pihak** untuk melakukan perubahan terhadap isi ketentuan Perjanjian ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu.

Pasal 11 **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dan atau dinyatakan berakhir oleh salah satu **Pihak** dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak** lainnya, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adanya kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian;
 - b. Salah satu **Pihak** tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan telah dilakukan pemberitahuan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut, namun **Pihak** yang diduga melakukan pelanggaran tersebut tidak melakukan perubahan;

RAHASIA

Perjanjian Pembiayaan PT MarkPlus Indonesia – SBM ITB

Hal. 6/9

Pihak I	Pihak II
	

- c. Salah satu **PIhak** oleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dinyatakan bangkrut atau pailit sehingga tidak dimungkinkan untuk melanjutkan Perjanjian ini.
- (2) Dengan diakhirinya Perjanjian ini berdasarkan pasal ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran Perjanjian ini tidak memerlukan adanya putusan hakim terlebih dahulu.
- (3) Kewajiban dan risiko yang timbul sebagai akibat setelah diakhirinya Perjanjian ini berdasarkan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab dari masing-masing **PIHAK**.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian ini dibuat tanpa hak eksklusivitas sehingga masing-masing **PIHAK** berhak untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga manapun untuk mengadakan perikatan yang sejenis dengan Perjanjian ini.
- (2) Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Perjanjian ini aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lembar asli pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan lembar asli kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
Sekolah Bisnis dan Manajemen
Institut Teknologi Bandung



Prof. Dr. Ir. Ignatius Pulung Nurprasetio,
M.SME
Dekan

PIHAK PERTAMA
PT MarkPlus Indonesia



Dr. Jacob Silas Mussry
Direktur

RAHASIA

Perjanjian Pembiayaan PT MarkPlus Indonesia – SBM ITB

Hal. 7/9

Pihak I	Pihak II
	

Lampiran 1 – Daftar Peserta

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS
ENMARK BATCH 2 NON REGULER
TAHUN AJARAN 2023/2024**

Nomor: 01A/IT1.09/KS/2023

Nomor: 0222/MI/XI/2023

NO	NO SELEKSI	NAMA LENGKAP
1	23207173	Adam Firdaus Ishak
2	23206924	Agung Sukma Hardana
3	23203564	Alriyanti Ambyah Saputri
4	23204830	Andre Garcia Betari Sebayang
5	23206956	Aqilah Mufidah Suhadi
6	23206461	Avira Dinda Pradiani
7	23200980	Bernadetta Nurani Prima D
8	23201454	Dyah Ratna Paramitha
9	23203947	Faizal Rikaz Al Muntaqo
10	23205325	Geraldo Sulthan Aliandra
11	23206450	Irham Ahmadirizka
12	23206620	Jihan Maghfira Nasery
13	23202893	Mahanara Pradya Rizaldi
14	23206690	M. Dafa Zikriawan P.
15	23206532	M Ikhsan Adityatama W
16	23207612	Mochamad Syafei Mustafa
17	23207520	Muhammad Farrel Ardan
18	23207568	Muhammad Hanif Irsyad
19	23202016	Muttaqin Rizki Putra
20	23202855	Nadya Chandra
21	23203708	Petrus Yanto
22	23207530	Redisa Celica
23	23205728	Saarah Yurva Salsabila
24	23204977	Satria Bayu Abdilllah
25	23204594	Sergio Ryan Wibisono
26	23206496	Tio Geraldo Hutabarat
27	23204548	Valino
28	23204814	Yuda Winandar

RAHASIA

Perjanjian Pembiayaan PT MarkPlus Indonesia – SBM ITB

Hal. 8/9

Pihak I	Pihak II
	